

[59] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 지방세 경정청구를 통한 매입임대 취득세 절감
2. 조치부서 : 〇〇〇〇〇처
3. 관 련 자 : 〇〇지역본부 〇〇〇〇〇〇부 차장 행정3급 AAB
(현 소속 : 〇〇지역본부 〇〇〇〇부 차장 행정3급)
〇〇지역본부 〇〇〇〇〇〇부 사원 업무직 AAC
4. 내 용 :

위 관련자 중 행정3급 AAB는 2018. 1. 25.부터 같은 해 5. 27.까지, 업무직 AAC은 2016. 12. 27.부터 감사일 현재까지 〇〇지역본부 〇〇〇〇〇〇부에서 주거 복지관리업무를 수행하였다.

2015. 12. 29. 시행된 「지방세특별제한법」 제31조 제1항에 따르면 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자가 임대목적의 공동주택을 건축하는 경우 그 공동주택과, 임대사업자가 임대목적으로 공동주택 및 준주택 중 오피스텔을 최초 분양받은 경우 취득세 감면을 규정¹⁴⁰⁾하고 있다.

동 조항의 경우 공공주택사업자는 건축하는 공동주택에 대하여만 취득세를 감면 받고, 임대사업자는 건축 또는 최초 분양받은 공동주택 등에 대해 취득세를 감면 받는 것으로 해석되어,

140) 60㎡이하 면제, 60~85㎡50% 경감

공사(公社)의 경우 소규모 공동주택¹⁴¹⁾을 매입임대 주택으로 취득하는 경우 「지방세특례제한법」 제32조 제1항에 따라 취득세의 50%를 감면받고 있다.

이와 관련하여 관련자는 2015. 12. 29. 법령 개정 전 해당 조항에서는 임대사업자를 「임대주택법」에 따른 임대사업자로 규정하였으며, 동 임대사업자에는 국가, 지자체, 공사(公社) 등이 포함되는 것으로,

개정 법령은 ‘「임대주택법」의 폐지에 따라 공공주택사업자와 임대사업자를 해당 법령에 의한 용어를 구분한 것으로 각각의 지위를 구분하는 것은 아니다’라는 취지 등을 전개하여 「지방세특례제한법」 제31조 제1항의 소규모공동주택 및 오피스텔에 대해 취득세 면제를 적용하도록 지자체 설득을 이끌어 내었다.

그 결과, 2018. 3월부터 감사일 현재까지 경정청구를 통해 기 납부한 취득세 2,248백만 원에 대한 환급 또는 환급결정 통지실적을 거양하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

적극적 논리전개를 통한 지자체 설득으로 매입임대 주택의 취득세 절감을 이끌어낸 관련자 AAB, AAC에게 사장표창을 상신하여 주시기 바랍니다(통보(모범사례)).

141) 소규모 공동주택은 전용면적 60㎡이하의 공동주택으로 아파트, 연립주택, 다세대주택이 해당